

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2751/2533

นายจา เข้มทอง

โจทก์

นายอำนาจ โภคาภรณ์

จำเลย

นายปัญญา สวัสดิ์ชีวิน ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 264

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 110)

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 6675 หน้าสำรวจ 1026 เลขที่ดิน 417 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง ผู้คัดค้านยื่นคำร้อง คำคัดค้านและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นให้เรียกผู้ร้องว่าโจทก์ เรียกผู้คัดค้านว่าจำเลยและพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์และบริวารขนย้ายออกไปจากที่พิพาทและห้ามเกี่ยวข้องต่อไป ให้โจทก์ชำระค่าเสียหายให้แก่จำเลยเดือนละ 1,000 บาท นับตั้งแต่วันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ที่ดินโฉนดเลขที่ 6675 หน้าสำรวจ 1026 เลขที่ดิน 417 เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง (โจทก์) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 ให้ยกฟ้องแย้งของผู้คัดค้าน (จำเลย) จำเลยฎีการ่วมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 108,107)

คำสั่ง

กรณีไม่ใช่เรื่องขอลุเลาการบังคับ แต่เป็นการขอให้สั่งคุ้มครองประโยชน์ของ
จำเลยไว้ในระหว่างฎีกา พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการบังคับตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ไว้ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

กรณีไม่ใช่เรื่องขอลุเลาการบังคับ แต่เป็นการขอให้สั่งคุ้มครองประโยชน์ของ
จำเลยไว้ในระหว่างฎีกา พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการบังคับตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ไว้ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(อัมพร ทองประยูร-เจริญ นิลเอสงฆ์-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ